

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3256/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ธนาคารกสิกรไทย

โจทก์ร่วม

นายยงยุทธ เกริกิติพิล

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 238 วรรคหนึ่ง

จำเลยเป็นผู้จัดการสาขาของโจทก์ร่วม ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของโจทก์ร่วม กระทำผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริต เบียดบังยกยอกเงินของลูกค้าที่จำเลยรับฝากไว้แทนโจทก์ร่วม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของโจทก์ร่วมโดยโจทก์ร่วมต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าไป โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหาย

โจทก์ส่งสำเนาใบรับฝากเงิน เนื่องจากต้นฉบับหาไม่พบ ประกอบกับจำเลยไม่ได้คัดค้านว่าสำเนาใบรับฝากเงินไม่ถูกต้องอย่างไร จึงรับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 วรรคหนึ่ง

จำเลยรับฝากเงินรวม 2 ครั้ง แล้วไม่นำเงินไปมอบให้พนักงานรักษาเงินของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยที่รับฝากเงินและไม่ส่งมอบเงินแต่ละครั้งเป็นความผิดเป็นกรรม ๑ ไป จึงเป็นความผิดหลายกรรม

จำเลยรับฝากเงินรวม 2 ครั้ง แล้วไม่นำเงินไปมอบให้พนักงานรักษาเงินของ
โจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยที่รับฝากเงินและไม่ส่งมอบเงินแต่ละครั้งเป็นความ
ผิดเป็นกรรม ๑ ไป จึงเป็นความผิดหลายกรรม

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลอาญา - นางพัชนี ตั้งเจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายโนรี จันทร์ทร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ